GRAND ORAL CRFPA — FICHE JURY

Guillaume Beaussonie, professeur de droit privé et sciences criminelles, École de droit de Toulouse (Université Toulouse Capitole)

Profil universitaire, travaux, positions et ponts vers les droits et libertés fondamentaux — à jour au 26 octobre 2026

Code couleur : textes normatifs · jurisprudence · doctrine et travaux · **gras = à retenir**

Mode d'emploi. Cette fiche ne repose que sur des sources publiques et professionnelles (CV universitaire publié par l'université, pages institutionnelles, catalogues, publications, programmes de colloques), citées en fin de document. Elle distingue ce qu'il a **écrit** (rubriques « Ce qu'il soutient ») de ce qui relève de **votre préparation** (rubriques « Ponts » et « Questions possibles »), qui sont des hypothèses et non ses opinions. Elle ne contient aucune information personnelle. Pour plusieurs textes, seul le titre est connu : ils sont signalés comme tels.

1. Identité professionnelle

Rubrique	Contenu
Statut	Professeur agrégé de droit privé et sciences criminelles, École de droit de Toulouse, Université Toulouse Capitole ; 1re classe (2022)
Parcours	DEA de sciences criminelles (Toulouse 1, 2004) ; maître de conférences à l'Université de Tours (2011-2015) ; **agrégation de droit privé et sciences criminelles, 2015 (1er concours)**
Thèse	**« La prise en compte de la dématérialisation des biens par le droit pénal. Contribution à l'étude de la protection pénale de la propriété »**, Toulouse 1, 2009, sous la direction de Bertrand de Lamy ; félicitations du jury ; publiée à la LGDJ, Bibliothèque de droit privé, t. 532, 2012
Responsabilités	**Directeur de l'École doctorale de droit et science politique** ; (co)directeur de l'Institut de criminologie et de sciences pénales Roger Merle (les sources varient sur « directeur » ou « codirecteur ») ; codirection du M2 Droit pénal des affaires publiques et privées ; membre de l'IEJUC (urbanisme, construction, environnement)
Ouvrages de référence	Droit pénal des affaires (avec M. Véron, Cours Dalloz, 12e éd. 2019, 13e éd. 2022) ; Code pénal LexisNexis, codirigé avec D. Dechenaud (éditions 2021 à 2027) ; La codification pénale (dir. avec A. Botton, Dalloz, 2026)
Chroniques régulières	Législation pénale de fond à la Revue de science criminelle (depuis 2012, avec M. Segonds) ; « Presse et médias » à la Semaine juridique, éd. générale (depuis 2014) ; droit pénal des affaires (Revue pénitentiaire)
Champ de spécialité	Droit pénal général et spécial, procédure pénale, droit pénal des affaires et de l'environnement, protection pénale des biens ; **libertés publiques** (sûreté, police administrative, fichiers, presse)

À retenir d'emblée. C'est un **pénaliste** qui écrit régulièrement sur les libertés : sûreté individuelle, rôle du juge judiciaire (art. 66 C.), légalité et qualité de la loi pénale, presse et discours de haine. Attendez-vous à des relances **techniques et précises** sur la matière pénale : principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité des peines (art. 7, 8 et 9 DDHC), garde à vue, état d'urgence, liberté d'expression et ses incriminations.

2. Ce qu'il soutient, thème par thème

2.1 La sûreté contre la sécurité : sa position la plus nette

« Le crépuscule de la sûreté individuelle », Recueil Dalloz 2017, point de vue sur le projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (devenu la loi SILT du 30 octobre 2017).

- **Distinction conceptuelle** : la sécurité est un *but* du contrat social ; la **sûreté en est le principe**, qui garantit que la liberté individuelle reste la règle même quand la sécurité est en jeu (Montesquieu, Beccaria). Fondements : art. 2 DDHC (droit naturel et imprescriptible), art. 5 CEDH.

- **Critique du Conseil constitutionnel** : après avoir protégé la sûreté par l'art. 66 C. (juge judiciaire gardien de la liberté individuelle), le Conseil a réduit la liberté individuelle à l'interdiction de la détention arbitraire (99-411 DC du 16 juin 1999, 2005-532 DC du 19 janv. 2006, 2006-535 DC du 30 mars 2006). Pour l'auteur, ce progrès s'est retourné en recul : « ce fut paradoxalement le début de la fin ».
- **Critique de la loi SILT** : périmètres de protection, fermeture de lieux de culte, surveillance, visites et saisies confiées au préfet ou au ministre, sans contrôle automatique d'une autorité indépendante. Paradoxe : les mesures pénales, fondées sur une infraction, sont juridictionnelles, alors que les mesures administratives, « fondées exclusivement sur des soupçons », ne le sont qu'exceptionnellement.
- **Espoir** : il salue Cass. crim., 3 mai 2017, n° 16-86.155 (contrôle de nécessité et de proportionnalité de l'obligation violée avant une peine privative de liberté) et souhaite que le Conseil constitutionnel « réactive » le droit à la sûreté.

2.2 Police administrative, juge judiciaire et état d'urgence

Textes dont seul le titre est connu (CV universitaire), qui prolongent la même ligne :

- « Le nouvel antagonisme entre sécurité et sûreté » (2018) ; « Le principe de judiciarité des mesures privatives de liberté » (NPASC, 2017).
- « Le contrôle de la police administrative par le juge judiciaire » (avec A. Botton, Gaz. Pal. 2018) ; « Le contrôle des fichiers de police par la chambre criminelle » (2019) ; « Le législateur et la répartition des compétences juridictionnelles » (IFJD, 2021).
- « La fraude à l'état d'urgence » (Revue du GRASCO, 2024) ; « La tentation de l'irresponsabilité pénale des décideurs publics » (Gaz. Pal. 2020, dans le contexte de la crise sanitaire).

2.3 Légalité, qualité de la loi et proportionnalité

- « Principe de légalité et/ou principe de sécurité juridique ? », in Faut-il « régénéraliser » le droit pénal ? (dir., LGDJ, 2015) ; « Les incidences du contrôle juridictionnel de la qualité de la loi pénale » (Revue de droit d'Assas, 2024).
- « Cumuls répressifs : ne bis in idem évincé par la proportionnalité » (note, 2018) ; « Vers un retour du bon juge en droit pénal ? » (2015) ; « L'office du juge en droit pénal » (RDA, 2017).
- Sur la peine : « Faut-il imaginer Sisyphe heureux ? À propos de la longueur des peines » (2018) ; « La refondation de l'échelle des peines correctionnelles » (2020) ; « Punir positivement ? À propos de l'article 130-1 du Code pénal » (fonctions de la peine).

2.4 Expression, presse et haine

- Chroniqueur « Presse et médias » à la JCP G depuis 2014 ; fascicules JurisClasseur Communication : Secret des correspondances (2014), Protection pénale de la vie privée (2016).
- « Incriminer la haine », XXVIe congrès de l'Association française de droit pénal, « Le droit pénal de l'avenir » (Paris, 10 nov. 2023), publié chez Dalloz en 2024. Le contenu n'est pas accessible : **ne pas lui prêter de position** ; préparer en revanche le sujet (voir point 3).
- « L'accusation médiatique », in Les dynamiques pénales du sentiment d'injustice (PUT1, 2022) : présomption d'innocence et tribunal médiatique (titre seulement).

2.5 Dignité, égalité, personne

- Entrées « Dignité », « Égalité des armes » et « Esclavage » du Dictionnaire juridique de l'égalité et de la non-discrimination (L'Harmattan, 2021).
- « La personnalité juridique en droit pénal » (Mélanges Neirinck, 2015) ; « Les bornes de la personnalité juridique en droit pénal » (Dr. fam., 2012) : début et fin de la protection pénale de la personne ; « Le cadavre saisi par le droit pénal » (2024).
- « L'enfant victime : articles 33 à 36 de la CIDE » (Dalloz, 2014) ; « L'installation de la victime dans le procès pénal » (AJ pénal, 2015).

2.6 Environnement et laïcité

- Environnement (Club des juristes, 9 avril 2024) :la directive (UE) 2024/1203 répond à l'échec de la directive 2008/99 ; le droit français est déjà largement conforme ; l'**écocide** restera vraisemblablement une forme

aggravée de pollution plutôt qu'une infraction autonome ; « un phénomène est en marche ». Voir aussi « Le droit pénal considère-t-il (vraiment) l'environnement ? » (2022).

- Laïcité : intervention « Le contrôle de l'exercice des cultes : les délits cultuels » au colloque « La loi du 9 décembre 1905, "clé de voûte" de la laïcité » (UT Capitole, 5 déc. 2025). Préparer les art. 25 à 36 de la loi de 1905 (police des cultes) et leur réforme par la loi du 24 août 2021.

3. Ponts vers les droits et libertés fondamentaux

Cette partie relève de **votre préparation** : elle relie ses travaux aux questions classiques du Grand Oral. Les références sont de droit positif et ne sont pas tirées de ses écrits, sauf mention.

Thème	Références à maîtriser	Angle probable
Sûreté et liberté individuelle	Art. 2 et 7 DDHC ; art. 66 C. ; 99-411 DC (liberté individuelle / liberté personnelle) ; art. 5 CEDH ; CEDH, Medvedyev c. France, GC, 2010 (parquet)	Sûreté et sécurité sont-elles synonymes ? Le juge judiciaire est-il encore gardien de la liberté individuelle ?
État d'urgence et droit commun	Loi du 3 avr. 1955 ; loi SILT du 30 oct. 2017 ; 2015-527 QPC ; 2017-695 QPC du 29 mars 2018 ; actualité d'octobre 2026 (couvre-feux après le 17 octobre, sans état d'urgence)	Pérennisation des mesures d'exception ; contrôle du juge administratif ou judiciaire
Légalité et qualité de la loi pénale	Art. 8 DDHC ; art. 111-3 et 111-4 C. pén. ; 80-127 DC ; 2012-240 QPC (harcèlement sexuel abrogé) ; art. 7 CEDH	Clarté, précision, intelligibilité ; incompétence négative (censures de 2026)
Nécessité, proportionnalité, cumul	Art. 8 DDHC ; 2016-545/546 QPC (Cahuzac, Wildenstein) ; CEDH, GC, A et B c. Norvège, 2016 ; Crim., 3 mai 2017 (cité par lui)	Ne bis in idem et proportionnalité ; individualisation des peines
Liberté d'expression et haine	Art. 11 DDHC ; loi du 29 juill. 1881 (art. 24, 32, 33) ; 2020-801 DC (loi Avia censurée) ; CEDH, GC, Perinçek, 2015 ; Ass. plén., 25 oct. 2019 (dignité, pas de fondement autonome)	Faut-il incriminer la haine ? Retrait administratif de contenus (projet de loi de cohésion républicaine, 2026)
Présomption d'innocence et médias	Art. 9 DDHC ; art. 9-1 C. civ. ; art. 11 CPP (secret de l'enquête) ; art. 6 § 2 CEDH	« Accusation médiatique », réseaux sociaux, #MeToo
Vie privée, fichiers, données	Art. 2 DDHC ; art. 8 CEDH ; 2010-25 QPC (FNAEG) ; 2026-909 DC (profilage génétique censuré)	Fichiers de police et contrôle du juge ; nouvelles techniques d'enquête
Dignité et personne	94-343/344 DC ; CE, Ass., 1995, Morsang-sur-Orge ; CE, 15 juill. 2026, Soc. Z Machine ; Ass. plén., 29 juin 2001 (fœtus et homicide involontaire)	Où commence et où finit la protection pénale de la personne ?
Laïcité et cultes	Loi du 9 déc. 1905 (art. 1er, 2, 31 à 35) ; loi du 24 août 2021 ; art. 9 CEDH	Police des cultes, fermeture des lieux de culte (SILT), délits cultuels
Environnement	Charte de l'environnement ; directive (UE) 2024/1203 ; loi « Climat et résilience » du 22 août 2021 (délit d'écocide, art. L. 231-3 C. env.)	Le droit pénal peut-il protéger l'environnement ? Écocide

4. Questions qu'il pourrait poser

Question possible	Pistes de réponse
Quelle différence entre sûreté et sécurité ?	La sûreté est un droit de l'individu contre l'arbitraire (art. 2 et 7 DDHC) ; la sécurité un objectif de l'État. Danger : le « droit à la sécurité » dilue la sûreté (sa thèse de 2017).
Le juge judiciaire est-il encore le gardien de la liberté individuelle ?	Art. 66 C. réservé à la privation de liberté (99-411 DC) ; le reste relève de la liberté personnelle et du juge administratif. Montée de la police administrative (SILT, MICAS).
Une mesure administrative peut-elle être plus attentatoire qu'une mesure pénale ?	Oui : assignation, périmètres, fermetures, sur simples soupçons, sans contrôle a priori. D'où les exigences de nécessité et de proportionnalité (2017-695 QPC).
Faut-il incriminer la haine ?	Prudence : la haine est un sentiment ; le droit réprime des actes et des propos (provocation, injure, diffamation aggravées). Exigences de légalité (art. 8 DDHC) et de nécessité ; 2020-801 DC.

Question possible	Pistes de réponse
Le principe de légalité est-il encore respecté ?	Inflation pénale, incriminations floues, renvois au règlement ; contrôle croissant de la qualité de la loi par le Conseil constitutionnel (incompétence négative, censures de 2026 : RIPOST, loi Darmanin).
La présomption d'innocence résiste-t-elle aux médias ?	Art. 9 DDHC, art. 9-1 C. civ. ; conflit avec la liberté d'informer (art. 10 CEDH), débat d'intérêt général, base factuelle suffisante.
L'écocide est-il un crime ?	En droit français, un délit aggravé (art. L. 231-3 C. env.) ; la directive 2024/1203 aggrave les peines sans infraction autonome ; débat international.

5. Conseils tactiques

- **Vocabulaire pénal exact** : incrimination, élément légal, peine principale ou complémentaire, mesure de sûreté, garde à vue, détention provisoire. Distinguer liberté individuelle (art. 66 C.) et liberté personnelle (art. 2 et 4 DDHC).
- **Ne pas confondre sûreté et sécurité** : c'est sa grille de lecture ; l'employer à bon escient sera remarqué.
- **Actualité pénale 2026** : 2026-909 DC (loi Darmanin, profilage génétique), 2026-915 DC (RIPOST), présomption de légitime défense, non-rétroactivité de la loi sur le consentement (Crim., 1er juill. 2026), excuse de minorité (Aubagne), criminalité organisée après le 17 octobre.
- **Rester dans les libertés** : un pénaliste au jury du Grand Oral teste la capacité à relier la technique pénale aux droits fondamentaux, pas la récitation du Code pénal.
- **Ne pas le citer pour le flatter** : si le sujet s'y prête (sûreté, état d'urgence), une référence naturelle suffit.

6. Sources

— CV universitaire de G. Beaussonie (UT Capitole, 2025) : ut-capitole.fr/medias/fichier/cv-universitaire-guillaume-beaussonie-2025_1740650602407-pdf
— Portail universitaire du droit : univ-droit.fr/universitaires/5096-beaussonie-guillaume
— Page UT Capitole et École doctorale : ut-capitole.fr/accueil/m-guillaume-beaussonie ; eddroit.ut-capitole.fr
— « Le crépuscule de la sûreté individuelle », D. 2017 : publications.ut-capitole.fr/id/eprint/24250/
— Club des juristes, « Pourquoi une nouvelle directive sur la protection pénale de l'environnement ? », 9 avril 2024 : leclubdesjuristes.com/justice/...-5612/
— Congrès AFDP « Le droit pénal de l'avenir » (Paris, 9-10 nov. 2023), programme : penal.org
— Colloque « La loi du 9 décembre 1905, clé de voûte de la laïcité » (UT Capitole, 4-5 déc. 2025) : univ-droit.fr, manifestation 60312